

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2371/2535

พนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก

โจทก์

นางธัญญา สุดสวนสี กับพวก

จำเลย

นางธัญญา สุดสวนสี จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยที่ 1 ยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าเนื่องจากคดีนี้ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 รวม 5 กระทั่ง 16 ปี 8 เดือน ซึ่งโทษแต่ละกระทัງไม่เกิน 5 ปีเมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาพิพากษายืน จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 ที่แก้ไขแล้ว ฎีกาทุกข้อของจำเลยที่ 1 เป็นปัญหาข้อเท็จจริง แม้ข้อที่อ้างเป็นข้อกฎหมายว่า การกระทำ ของจำเลยที่ 1 ไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 ก็อ้างว่าเพราะจำเลยที่ 1 มิได้มีเจตนาทุจริตเบียดบังยักยกอก จึงเป็นการโต้แย้งข้อเท็จจริง เพื่อ นำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมาย อันเป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง นั้นเองจึงมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 1 เห็นว่า ในทางนำสืบพยานของโจทก์ มิได้ มีข้อเท็จจริงที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าจำเลยที่ 1 ได้ ร่วม กับกับนายอานนท์ เพือกชาวนา กระทำผิดกฎหมายตามฟ้องโจทก์ เป็นคำวินิจฉัยที่มีชอบด้วยเหตุผลตามความเป็นจริงดังนั้นปัญหาว่าจำเลยที่ 1 กระทำการครอบครองประกอบความผิดตามมาตรา 147 หรือไม่ จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานในสำนวนว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 จำคุกกระทงละ 5 ปี รวม 5 กระทง รวมจำคุก 25 ปี จำเลยที่ 1 ได้ ชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการจนครบถ้วนแล้ว ทั้งในส่วนของตนและผู้อื่น มีเหตุ บรรเทาโทษลดโทษ ให้หนึ่งในสาม ตามมาตรา 78 คงจำคุก 16 ปี 8 เดือนข้อหาอื่น นอกจากนี้อัยก ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 152)

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 164)

คำสั่ง

คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำคุก จำเลยที่ 1 กระทงละ 3 ปี 4 เดือนจึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกฎีกาของจำเลยที่ 1 ทุกข้อ เป็นปัญหาข้อเท็จจริงแม้ข้อที่อ้างว่าเป็นข้อกฎหมายที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่าจำเลยที่ 1 ไม่มีเจตนากระทำความผิด เป็นเพียงบกพร่องต่อหน้าที่ราชการเท่านั้น เห็นว่า ปัญหา ว่าจำเลยมีเจตนากระทำความผิดหรือไม่เป็นปัญหาข้อเท็จจริงย่อมต้องห้ามฎีกาโดย บทกฎหมายดังกล่าวข้างต้นศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ชอบแล้วให้ ยกคำร้องของ จำเลยที่ 1

คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำคุก จำเลยที่ 1 กระทั่ง 3 ปี 4 เดือนจึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกฎีกาของจำเลยที่ 1 ทุกข้อ เป็นปัญหาข้อเท็จจริงแม้ข้อที่อ้างว่าเป็นข้อกฎหมายที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่าจำเลยที่ 1 ไม่มีเจตนากระทำความผิด เป็นเพียงบกพร่องต่อหน้าที่ราชการเท่านั้น เห็นว่า ปัญหา ว่าจำเลยมีเจตนากระทำความผิดหรือไม่เป็นปัญหาข้อเท็จจริงย่อมต้องห้ามฎีกาโดย บทกฎหมายดังกล่าวข้างต้นศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ชอบแล้วให้ ยกคำร้องของ จำเลยที่ 1

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รามขางกูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ